

Nr. 164 Aufzeichnung des Regierungsrats in der Reichskanzlei Nordmann. 13. Juli 1938

R 43 II/432, Bl. 109–127¹

Beginn:

Beginn:

Streng vertraulich!

DIE BESOLDUNGSPOLITISCHE LAGE DER DEUTSCHEN BEAMTENSCHAFT.

I. Gründe, die für einen Abbau der Gehaltskürzungen sprechen.

1. Im Jahre 1927² war die Besoldung der Beamten so bemessen, daß sie ein angemessenes Auskommen gewährleistete, jedoch unter der Voraussetzung einer sparsamen Haushaltung und zurückgezogenen Lebensweise.

Grundlegend hat sich diese Wirtschaftslage der Beamtenschaft jedoch geändert durch die 3 Brüningschen Gehaltskürzungsverordnungen vom 1. Dezember 1930, vom 5. Juni 1931 und vom 8. Dezember 1931³. Sie hatten eine Kürzung der Beamtengehälter von 19 bis 23 v. H., d. h. durchschnittlich um mehr als ein Fünftel, zur Folge.

2. Die Beamtenbezüge sind so unzulänglich geworden, daß sie nur bei allergrößter Einschränkung, bei mehr als bescheidener Lebensführung sowie unter Verzicht auf jegliche berechtigten Bedürfnisse zur Bestreitung der Lebenshaltungskosten ausreichen.

3. Rücklagen für unvorhergesehene und außerordentliche Ausgaben (Krankheit usw.) sind den Beamten völlig unmöglich geworden.

4. Durch die Notjahre der Nachkriegs- und Inflationszeit verfügen die Beamten nur noch selten über Sparbeträge oder sonstiges Vermögen.

¹ Vermutlich von RKabR Killy veranlaßte Ausarbeitung. Ihr Zweck dürfte die Erstellung einer Vortragsunterlage für RM Lammers gewesen sein, der sich in Berchtesgaden aufhielt. Mit Schnellbrief an den RFM vom 11. 6. 1938 hatte RIM Frick wiederholt verlangt, zugleich mit der drängenden Angleichung der österr. Beamtengehälter auch die Neuregelung der Beamtenbesoldung, die er seit Jahresbeginn intensiv betrieb, bis 1. Juli unter Dach und Fach zu bringen. Hitler war darüber am 16. 6. Vortrag gehalten worden: Anhang, FV 331*. Tags darauf hatte der RIM dem RFM, abschriftl. zugleich dem RMRk, StdF und sämtl. Ressorts den Entw. eines „Gesetzes über die Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete des Besoldungsrechts“ zugeleitet, welches die Ermächtigung vorsah, die Beamtenbezüge unter Abbau von 6% der Brüningschen Kürzungen als Nettogehälter neu festzusetzen. Beigefügt war gleich der Entw. einer DVO mit Besoldungstabellen; R 43 II/432, Bl. 179–210. Jedoch spernte sich der RFM weiterhin gegen eine Aufbesserung der öffentl. Bediensteten. Nun aber ging der Rkei Anfang Juli vom OKW überraschend die KabVorl. eines „Gesetzes zur Neuordnung der Besoldung der Soldaten der Wehrmacht“ zu, welche ebenfalls die Umstellung auf Nettobezüge vorsah und dadurch den Vorsprung der Offiziers- vor der Beamtenbesoldung noch vergrößert und zementiert hätte, worauf Lammers sofort hinzuweisen Killy nicht verfehlte; s. Vm. vom 7. 7. 1938; ebd. Bl. 107 f. Lammers erbat am 8. 7. von StS Pfundtner telefon. eine zusammenfassende Darstellung der Sachlage aus Sicht des RIM, welche ihm – datiert vom 9. 7. – am 11. 7. mit zahlreichen ergänzenden Abschriften zuzug (ebd. Bl. 218–290) und die Vorlage der nachträglich fertiggestellten Aufzeichnung Nordmanns erübrigte. Deren Vorzug liegt gleichwohl in der gedrängten Kennzeichnung der Ressortstandpunkte unter Einbeziehung des seit Jan. 1938 zur Besoldungsfrage aufgelaufenen Schriftwechsels, auf den jeweils am Rand mittels Aktenzeichen der Rkei verwiesen ist, und in der soliden Auflistung der Argumente pro und contra. Vgl. die Darstellung bei CAPLAN, Government, S. 237–252.

² D. h. nach Erlaß des *BesoldungsG* vom 16. 12. 1927 (RGBl. I S. 349). – Am Rand Verweis auf Rk. 133 b: RIM an RFM, 4. 1. 1938, betr. Maßnahmen zur Verbesserung der Beamtenbezüge; R 43 II/432, Bl. 2–4; R 2/22822, Bl. 72–74. Dieses Schreiben, das abschriftl. allen Reichsressorts sowie dem PrMP und PrFM zugegangen war, hatte die Erörterung des Themas angestoßen; nach ihm auch die folg. Ziff. 1–10. Überlieferung des RIM s. R 1501/5559–5560.

³ Nachweise s. ARH II/2, Nr. 252 Anm. 1–2.

5. Die Beamtenschaft war in der Vorkriegszeit im besonderen Maße am kulturellen Leben des deutschen Volkes beteiligt. Heute ist der Beamte nicht in der Lage, Mittel auszuwerfen, um auch nur im bescheidensten Umfange irgendwelche besonderen Bedürfnisse insbesondere auf kulturellem Gebiet zu decken. Hier werden auf die Dauer Schäden für das Volksganze entstehen, die kaum wiedergutzumachen sind.

6. Während früher gerade die Beamten unter Verzicht auf persönliche Bedürfnisse erhebliche Mittel für die Ausbildung ihrer Kinder aufwandten und damit dem Staat im Wege eines gesunden Aufstiegs einen geeigneten Beamten- und Offiziersnachwuchs zur Verfügung stellten, vermögen sie heute meistens kaum noch Mittel bereitzustellen, um ihren Kindern wenigstens die gleiche Ausbildung, die sie selbst genossen haben, zuteil werden zu lassen; hinzu kommt, daß in vielen Berufen die Anforderungen erhöht und damit die Kosten der Ausbildung gestiegen sind. Statt eines Aufstiegs nach oben muß ein Stillstand und sogar oft ein Abstieg – also keine Auslese nach oben, sondern eine Auslese nach unten – festgestellt werden.

Hierdurch entstehen Schäden für die Beamtenfamilien, für den Staat und damit für das Volksganze.

7. Außer durch die drei Gehaltskürzungen hat sich die wirtschaftliche Lage der Beamtenschaft auch fernerhin verschlechtert durch andere Maßnahmen und Umstände:

- a)
durch die Einführung der Bürgersteuer⁴,
- b)
durch zahlreiche Spenden (NSV, WHW usw.),
- c)
durch zahlreiche Beiträge (Partei, ihre Gliederungen oder angeschlossenen Verbände, Ausgaben für Uniformen für sich und Kinder),
- d)
durch die allgemeine Verteuerung.

8. Psychologisch betrachtet sinkt hierdurch zusehen[d]s die Leistungsfähigkeit und die Arbeitsfreudigkeit der Beamten. Es tritt eine Gefährdung ihrer Charakterfestigkeit und eine Lähmung ihrer Entschlußfähigkeit ein. Ohne wirksame Abhilfe droht die gesamte deutsche Beamtenschaft zu einem typischen geistigen Proletariat herabzusinken.

9. Die Kürzung der Beamtenbezüge in den Jahren 1931/1932 war für die Beamtenschaft nur unter dem Gesichtspunkt tragbar, daß sie in einer Zeit, in der mehr als 7 Millionen Volksgenossen der Arbeitslosigkeit und völliger Hoffnungslosigkeit preisgegeben waren, sich nicht ausschloß, durch ihre Opfer den schlimmsten wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern. Da das Dritte Reich die Arbeitslosigkeit in Deutschland so gut wie völlig beseitigt hat, ist auch eine der hauptsächlichen Voraussetzungen, die zu den Gehaltskürzungen geführt haben, fortgefallen.

10. Ein Nachlaß der Beamtenkürzungen erscheint auch aus nachstehenden Gründen besonders gerechtfertigt:

Das Gesamteinkommen des Reichs ist von 45 Milliarden Reichsmark im Jahre 1932 auf 68,5 Milliarden Reichsmark im Jahre 1937 – also um mehr als 50 v. H. – gestiegen.

Das Arbeitseinkommen der Arbeiterschaft ist von rund 12 Milliarden Reichsmark im Jahre 1933 auf 18,6 Milliarden Reichsmark im Jahre 1936 gestiegen, wobei rund 2,5 Milliarden Reichsmark Löhne auf Verbesserungen des Lohneinkommens des einzelnen Arbeiters entfallen⁵.

11. Der Wohnungsgeldzuschuß steht infolge der Gehaltskürzungsverordnungen in seiner derzeitigen Höhe keineswegs mehr in einem angemessenen Verhältnis zu der von den Beamten aufzu-

⁴ Durch die NotVO vom 26. 7. 1930 (RGL. I S. 311, 314); zuletzt novelliert durch das 3. ÄndG vom 3. 11. 1937 (RGL. I S. 1158). Nähere Hinweise s. ARH IV, Nr. 130.

⁵ Zu den vorstehenden Angaben s. bereits ARH IV, Nr. 175 zu Anm. 14–15.

wendenden Wohnungsmiete⁶. Hieraus erklären sich die stets erneut eingehenden Anträge auf Zuweisung von Orten zur höheren Ortsklasse. In den meisten Orten herrscht noch erheblicher Wohnungsmangel, so daß es schwer ist, die Mietpreise zu halten, weil sich kein Wohnungssuchender über die Mietpreise beklagt, freiwerdende Wohnungen selbst unter Opfern zu erhalten. Ein Wohnungssuchender Staatsbediensteter steht nunmehr einerseits den wirtschaftlich stärkeren privaten Wohnungssuchenden machtlos gegenüber. Andererseits drängt bei Umzügen die Behörde auf baldigen Umzug. Um überhaupt unterzukommen, werden Mieten gezahlt, die nach den Preisvorschriften unzulässig sind. Hierdurch zahlen Beamte nicht selten Mietpreise, die ein Viertel ihres Gehaltes ausmachen. Außerdem riskieren sie noch, von der Preisüberwachungsstelle bestraft zu werden, wie es bereits vorgekommen ist. Wendet aber der Beamte gegen eine Mietforderung etwas ein, so bekommt er meist keine Wohnung, muß unverhältnismäßig lange von seiner Familie getrennt leben und läuft schließlich Gefahr, daß ihm die Trennungsentschädigung entzogen wird.

Höhere Beamte müssen Wohnungen ohne Mieterschutz hinnehmen. Sind zahlungskräftige Wohnungssuchende vorhanden, so wird diesen Beamten dann sehr häufig ohne Angabe des wahren Kündigungsgrundes gekündigt.

Welche Folgen diese Umstände in bevölkerungspolitischer Hinsicht haben, bedarf keiner weiteren Erörterung. Aus diesen Gründen ist die Forderung der Neuregelung des Wohnungsgeldzuschusses gerechtfertigt.

Da gerade in der Beamenschaft heute noch eine außerordentlich hochwertige Erbmasse liegt, und [diese] nur durch eine große Kinderzahl für die Volksgesamtheit erhalten werden kann, so erleidet durch die wirtschaftliche Notlage der Beamenschaft und ihre dadurch bedingte geringe Kinderzahl die Erbmasse des deutschen Volkes einen nicht wieder einzuholenden Verlust.

12. Durch die wirtschaftlichen Mißstände der Beamtenbesoldung ist sowohl quantitativ wie auch qualitativ der Beamtennachwuchs aufs Schwerste gefährdet⁷. Die schlechte Beamtenbesoldung bietet keinen Anreiz, Beamter zu werden. Große Abwanderungen in die Wirtschaft und in die Wehrmacht werden täglich festgestellt. Es ist der Zeitpunkt nicht mehr weit, in dem die Staatsmaschinerie in allen ihren Zweigen trotz besten Willens der öffentlichen Bediensteten nicht mehr in der Lage ist, ihre Aufgaben zu meistern.

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß die gesamte Beamenschaft sich in einer sehr bedrängten wirtschaftlichen Lage befindet und ein großer Teil sogar erheblich verschuldet ist. Die Not in sehr vielen Beamtenfamilien ist, wie aus der täglichen Fülle von Unterstützungs- und Vorschußgesuchen, die bei den meisten Behörden eingehen, hervorgeht, außerordentlich groß. An dieser Stelle sei verwiesen auf die Berichte der Regierungspräsidenten von Merseburg und Magdeburg vom 31. März 1938⁸ – Rk. 7983 B – und vom 10. Juni 1938⁹ – Rk. 13331 B –.

II. Gründe, die *gegen* einen Abbau der Gehaltskürzungen sprechen.

⁶ Nebenstehend Verweis auf Rk. 7983 B: RIM an RFM, 20. 4. 1938; R 43 II/432, Bl. 18–22. In diesem Schreiben hatte der RIM die Position des RFM zurückgewiesen, „daß im gegenwärtigen Zeitpunkt aus finanzpolitischen Gründen mit Rücksicht auf die Inanspruchnahme der Reichsmittel für vordringlichere Aufgaben die Beamtenbezüge nicht verbessert werden könnten“, und im besonderen eine Neubemessung der Wohnungsgeldzuschüsse und der Kinderzuschläge verlangt. Vgl. CAPLAN, Government, S. 249.

⁷ Am Rand Verweis auf Rk. 13331 B: RIM an RMRk, 25. 6. 1938; R 43 II/432, Bl. 48–57. Frick hatte hier neuerlich die Unverzichtbarkeit einer Besoldungsaufbesserung betont, sie mit Abschriften von Berichten des RegPräs. in Magdeburg (u. Anm. 9) und an den RVM illustriert und angesichts der Verweigerungshaltung des RFM eine alsbaldige Entscheidung Hitlers angemahnt, um die Reform wenigstens zum Wechsel des Haushaltsjahres am 1. 4. 1939 in Kraft setzen zu können. Fotokopien des Schreibens und seiner Anlagen in R 43 II/432a, Bl. 1–79. Vgl. CAPLAN, Government, S. 250 f.

⁸ RegPräs. Merseburg an RIM, 31. 3. 1938: Anlage zum Schreiben des RIM vom 20. 4. 1938 (o. Anm. 6); R 43 II/432, Bl. 24–34.

⁹ RegPräs. Magdeburg an RIM, 10. 6. 1938: Anlage zum Schreiben des RIM vom 25. 6. 1938 (o. Anm. 7); ebd. Bl. 58–65.

1. ¹⁰Ein Abbau der Beamtenkürzungen hat erhebliche Mehraufwendungen des Reichs, der Länder, der Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zur Folge, zumal jede finanzielle Besserung der Beamtenschaft auch auf die im öffentlichen Dienst beschäftigten Angestellten ausgedehnt werden müßte. Die Aufhebung der ersten Gehaltskürzungsverordnung würde einen Besoldungsmehraufwand von 510 Millionen Reichsmark erfordern.

Hiergegen ist jedoch geltend zu machen, daß ein Teil des Besoldungsmehraufwandes als Einkommen- und Bürgersteuer wieder zurückfließen würde. Der errechnete Mehraufwand von 510 Millionen Reichsmark würde sich auch dadurch verringern, daß bei der Aufhebung der ersten Gehaltskürzung in Höhe von 6 v. H. der aus der Besatzungszeit in Westdeutschland stammende, heute nicht mehr gerechtfertigte örtliche Sonderzuschlag in Höhe von 5 v. H. fortfallen müßte; dies wäre auch im Interesse der Vereinfachung der Verwaltung zu begrüßen. Ersparungen würden auch eintreten durch die Angleichung der Besoldungsverhältnisse der Wehrmacht und der Polizei an die Besoldung der Beamtenschaft. Bekanntlich sind die Angehörigen der Wehrmacht bis zum Hauptmann einschließlich von der dritten Gehaltskürzung vollständig ausgenommen gewesen und damit gegenüber den Beamten erheblich begünstigt worden.

2. Ein Abbau der Gehaltskürzungen und die dadurch eintretende Ausweitung der Kaufkraft könnte zu einer Gefahr für die Währung durch eine unter Umständen einsetzende Lohn- und Preiswelle werden¹¹.

Diese auf dem Gebiete der Volkswirtschaft liegende Betrachtung müßte durch Wirtschaftssachverständige ausreichend durchdacht und erwogen werden. Nach den bisherigen Erfahrungen des Wirtschaftsgebarens im Dritten Reich scheint aber für solche Auswirkungen kein Raum zu sein, da die sehr erheblichen Lohnsteigerungen der Arbeiterschaft – und die damit verbundene Ausweitung der Kaufkraft – solche Auswirkungen nicht gezeitigt hat [sic].

Diese Auswirkungen erscheinen deshalb nicht möglich, weil

– a)

die Reichseinnahmen von 6,6 Milliarden Reichsmark im Jahre 1932 auf 14 Milliarden Reichsmark im Jahre 1937 gestiegen sind und im Jahre 1938 voraussichtlich eine weitere Steigerung auf 17 Milliarden Reichsmark erfahren werden¹²,

– b)

das Volkseinkommen von 45 Milliarden Reichsmark im Jahre 1932 auf 68,5 Milliarden Reichsmark im Jahre 1937 gestiegen ist,

– c)

die Jahreslohnsumme von 11,3 Milliarden Reichsmark im Jahre 1932 auf 18,6 Milliarden Reichsmark schon im Jahre 1936 gestiegen ist,

– d)

¹⁰ Nebenstehend Verweis auf Rk. 133 B: o. Anm. 2. Danach die folg. Zahlenangaben.

¹¹ Am Rand Verweis auf Rk. 6764 B: RfM an RIM, 5. 4. 1938, und Rk. 7983 B: Erwiderung des RIM im Schreiben vom 20. 4. 1938: o. Anm. 6. Der RfM hatte zwar „in vollem Umfange“ die Gründe für die vom RIM erstrebte Besoldungsverbesserung anerkannt: „Trotzdem muß ich daran festhalten, daß Nettobezüge mit Aufrundung um 6 v. H. im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgebracht werden können

– a)

aus finanzpolitischen Gründen mit Rücksicht auf die Inanspruchnahme der Reichsmittel für vordringlichere Aufgaben und

– b)

aus wirtschaftspolitischen Erwägungen, die mich veranlassen, alles zu vermeiden, was eine Ausweitung der Kaufkraft bedeuten und in Verbindung damit eine Lohn- und Preiswelle herbeiführen oder ihre Auslösung fördern könnte.

Ich glaube hiernach, mindestens die Entwicklung der Finanzlage des Reichs und die Entwicklung der Preise und Löhne im laufenden Rechnungsjahr vor jeder weiteren Entschließung auf diesem Gebiet abwarten zu müssen.“ R 43 II/432, Bl. 17. – Auch RKomPr. J. Wagner hatte mit Schreiben an den RIM vom 11. 6. 1938 wegen mögl. Rückwirkungen auf die Preise „auf das entschiedenste“ einer Gehaltsaufbesserung der Beamten widersprochen; ebd. Bl. 103.

¹² Gemeint ist das Gesamtaufkommen aus Steuern und Anleihen; vgl. Dok. Nr. 4 Anm. 4.

die Spareinlagen von 11,4 Milliarden Reichsmark im Jahre 1932 auf 16,1 Milliarden Reichsmark im Jahre 1937 gestiegen sind¹³ (an dieser Steig[er]ung haben die Beamten keinen Anteil),

– e)

jährlich 520 Millionen Reichsmark für die Förderung der Eheschließungen und der kinderreichen Familien zur Verfügung gestellt werden.

Da die vorstehenden Ausweitungsverfahren der Kaufkraft des Volkes weder eine Lohn- und Preiswelle noch eine Erschütterung der Währung gezeitigt haben, ist nicht anzunehmen, daß der Abbau von einigen 100 Millionen Reichsmark der Beamtenkürzungen die Kaufkraft derart weiten werde, daß eine Erschütterung der Volkswirtschaft oder Währung eintreten könnte.

3. Keine neue Besoldungsregelung ohne Österreich!¹⁴ Zwar wäre es sehr mißlich, bei der gegenwärtigen Anpassung der Besoldungsverhältnisse für Beamte in Österreich das gegenwärtige Beamtenbesoldungsrecht des Altreichs nebst seinen 32 Novellen in Österreich einzuführen, um bald danach einheitliche gesetzliche Bestimmungen für ein neues Besoldungsrecht zu erlassen, jedoch ist die Steuerung der wirtschaftlichen Not der Beamtenschaft derart vordringlich, daß für dessen Änderung der Zeitpunkt der Schaffung eines gesamten neuen Besoldungsrechts für das Großreich nicht abgewartet werden kann.

4. Abgelehnt werden muß eine Besserstellung eines Teiles der Beamtenschaft, wie etwa eine solche der Beamten der Zentralbehörden. Eine solche Maßnahme würde in jedem Fall unbillig erscheinen und bei der Beamtenschaft an der Front die größte Mißstimmung hervorrufen¹⁵.

5. Eine Änderung der gegenwärtigen Bezüge der Beamten könnte eine gleiche Steigerung der Löhne und Gehälter in der Privatwirtschaft zur Folge haben¹⁶.

6. Die Entwicklung der Reichsschuld insgesamt ist seit 1933 in sehr schnellem Tempo vor sich gegangen und hat eine beträchtliche Höhe erreicht¹⁷. Sie wird im Laufe des Jahres 1938 und den folgenden selbst bei starker Ausgabensenkung noch um weitere Milliarden anwachsen.

7. Die schwebende Schuld des Reichs einschließlich der indirekten, im wesentlichen durch die Reichsbank finanzierten kurzfristigen Schuld weist heute bereits etwa die Hälfte der Gesamtverschuldung aus.

8. Um die Währung auf die Dauer funktionsfähig zu erhalten, ist es unerläßlich, das bestehende überaus hohe Defizit des Reichshaushalts möglich[st] bald zum Verschwinden zu bringen. Andernfalls würden die bisherigen Wege der Finanzierung bald den berüchtigten inflationistischen Kreislauf offen in Erscheinung treten lassen. Hieran müßten naturgemäß die großen Reichsaufgaben scheitern.

9. Soll an der unbedingt erforderlichen Politik des Festhaltens von Preisen, Löhnen und Gehältern nichts geändert werden, so muß die unregelmäßige Massierung großer öffentlicher Bauvorhaben abgestoppt werden.

10. Der Fehlbetrag des Reichshaushalts für das Rechnungsjahr 1937 beträgt rund eine Milliarde Reichsmark¹⁸. Hierdurch werden seit 5 Jahren bei der Bereitstellung der laufenden Kassenmittel zum ersten Male Schwierigkeiten auftreten.

III. Vorschläge zur Behebung der wirtschaftlichen Not der deutschen Beamtenschaft.

¹³ S. auch Dok. Nr. 165 Ziff. I.

¹⁴ Am Rand Verweis auf Rk. 6764 B: o. Anm. 11. Der RFM stimmte hier dem RIM darin zu, „sobald wie möglich das Reichsbesoldungsrecht für die österreichischen Beamten, und zwar möglichst gleichmäßig und gleichzeitig für alle, in Kraft zu setzen“.

¹⁵ Nebenstehend Verweis auf Rk. 9856 B: RVM an RFM, 13. 5. 1938, und Rk. 12866 B: PrFM an RFM, 21. 6. 1938; R 43 II/432, Bl. 37 f., 45 f.

¹⁶ Am Rand Verweis auf Rk. 12357 B: RAM an RFM, 15. 6. 1938; ebd. Bl. 172–176.

¹⁷ Zu Abs. 6–9 ist am Rand verwiesen auf ein Geheim-Schreiben Rk. 76 B gRs. des RM Schacht vom 3. 2. 1938; dieses nicht i. d. A. Zu den nachgenannten Punkten vgl. aber Dok. Nrr. 4, 165, 182, 190.

¹⁸ Nebenstehend Verweis auf die Chefbesprechung im RFM vom 11. 1. 1938: Dok. Nr. 4.

1. Die alsbaldige Aufhebung der ersten Gehaltskürzungsverordnung vom 1. Dezember 1930. Sie würde der dringendsten Not abhelfen.

2. Abbau der Kürzungen der Wohnungsgeldzuschüsse. (Verordnung vom 17. Dezember 1927 – Reichsgesetzbl. I S. 153).

Vgl. II., Ziff. 11¹⁹.

Tragbar wäre eine Neuregelung des Wohnungsgeldzuschusses nach folgender Staffelung:

– a)

Ledige Beamte erhalten den bisherigen Wohnungsgeldzuschuß weiter, d. h. den ihnen nach § 9 des Besoldungsgesetzes zustehenden Wohnungsgeldzuschuß unter Berücksichtigung der Kürzungen nach den drei Gehaltskürzungsverordnungen. In dieser Höhe wird der Wohnungsgeldzuschuß auf die Nettobezüge umgestellt.

– b)

Beamte, deren Ehe kinderlos geblieben ist, erhalten den bisherigen Wohnungsgeldzuschuß weiter, verbessert um durchschnittlich 6 v. H. In dieser Höhe wird der Wohnungsgeldzuschuß auf die Netto-bezüge umgestellt.

– c)

Beamte, aus deren Ehe Kinder hervorgegangen sind, erhalten ohne Rücksicht darauf, ob sie für diese Kinder noch Kinderzuschläge erhalten, den Wohnungsgeldzuschuß in der Höhe, wie er in Art. I der Verordnung über die Abrundung des Wohnungsgeldzuschusses vom 17. Dezember 1927 – Reichsgesetzbl. I S. 153, Nr. 1544 – festgesetzt ist, d. h. in Höhe von 120 v. H.

– d)

Für Beamte, die für 3 oder 4 Kinder Kinderzuschläge erhalten, wird zu den vollen Sätzen des Wohnungsgeldzuschusses ein weiterer Zuschlag von 10 v. H. gewährt, so daß der Wohnungsgeld-zuschuß 130 v. H. beträgt.

– e)

Für Beamte, die für 5 oder mehr Kinder Kinderzuschläge erhalten, wird zu den vollen Sätzen ein weiterer Zuschlag von 20 v. H. gewährt, so daß der Wohnungsgeldzuschuß 140 v. H. beträgt.

3. Durch die Neuregelung der Kinderzuschläge für Beamte, aus deren Ehe 3 oder mehr Kinder hervorgegangen sind, muß gründlich Abhilfe geschaffen werden²⁰.

Bis zum 1. Juli 1931 betrug der Kindergeldzuschlag einheitlich für jedes Kind 20,– Reichsmark. Erst durch § 4 der Zweiten Gehaltskürzungsverordnung (Kap. I des Zweiten Teils der Zweiten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 5. Juni 1931 – Reichsgesetzbl. I, S. 282) ist die Staffelung der Kinderzuschläge nach der Zahl der Kinder eingeführt worden. Bei dieser Regelung ist untragbar die Bestimmung des § 4, letzter Satz a. a. O. Er lautet:

„Die Höhe des jeweils zu zahlenden Satzes bemißt sich nach der Zahl der kinderzuschlags-fähigen Kinder.“

Ebenso die Bestimmung Nr. 28, Abs. 3 der Durchführungsbestimmung. Sie lautet:

„Kinder, für die weder ein Kinderzuschlag noch eine Kinderbeihilfe gewährt werden, zählen nicht mit.“

Abhilfe kann hier geschaffen werden durch eine Erhöhung der Kinderzuschläge für das dritte und jedes folgende Kind auf 40,– Reichsmark monatlich.

4. Die Umstellung der Beamtenbezüge auf Nettogrundgehälter der Besoldungsordnungen A und B²¹. Hierdurch soll eine Angleichung der Beamten und Soldaten des Altreichs mit Österreich erreicht werden.

¹⁹ Nebenstehend Verweis auf Rk. 133 B und Rk. 7983 B: o. Anm. 2 und 6.

²⁰ Am Rand Verweis auf Rk. 11621 B: RIM an RFM, 3. 6. 1938, und Rk. 5447 B: RIM an RFM, 19. 3. 1938; R 43 II/432, Bl. 42–44, 15.

²¹ Am Rand Verweis auf Rk. 11621 B und Rk. 5447 B: o. Anm. 20. Die Umstellung auf Nettogehälter hätte bedeutet, daß auf diese Weise zwar – wie vom RIM beabsichtigt – die erste Brünningsche Kürzung von 6% rückgängig gemacht, die zweite und dritte Kürzung i.H. von zus. 14–17% aber verewigt und damit den Beamten jede Aussicht auf Rückkehr zu den Regelgehältern nach dem BesoldungsG von 1927 genommen worden wäre. Sie wurde dieser psycholog. Wirkung wegen auch in der Rkei, insbes. von

5. Es steht fest, daß die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Reichspost wie die Gemeinden in der Lage sind, aus eigener Kraft die Mehrausgaben für die verbesserten Dienstbezüge zu tragen²². Aus diesen Gründen ist die finanzielle Mehrbelastung keineswegs so groß, daß sie nicht ausgeglichen werden könnte.

6. Eine besondere Besserstellung der Beamten in den gefährdeten Grenzgebieten ist erforderlich²³. Bei der heutigen Besoldung erfordert es große Mühe, für die genannten Grenzabschnitte geeignetes und hochqualifiziertes Personal zu erhalten. Gerade sie sind aber in den Grenzgebieten die Hauptstützen und oft die einzigen Träger der Staatsautorität und des Staatsgedankens nach außen.

7. Ein stufenweiser Abbau der Gehaltskürzungsverordnungen²⁴.

Die Vorschläge von 2. bis 6. sind in ihren Grundgedanken richtig; sie stellen jedoch nur einstweilige oder vorläufige Teilregelungen dar. Mit der Durchführung einiger dieser Maßnahmen wäre der Beamtenschaft praktisch nicht geholfen. Die Behebung der wirtschaftlichen Beamtennot muß vielmehr generell in Angriff genommen werden, wobei die Wege der Vorschläge 1. und 7. als die gangbarsten erscheinen.

IV. Undiskutable Wege zur Hebung der Beamtennot.

– 1.

Eine Besoldung der Beamten gestaffelt nach ihrer Leistung²⁵.

– 2.

Die Besoldungsmehrausgaben für die Beamten im Anleiheweg zu decken²⁶.

Zu 1.

Eine Besoldung nach Leistung der Beamtenschaft ist unmöglich, da sie an die Grundnormen des Systems der Beamtenbesoldung rühren und unübersehbare Konsequenzen nach sich ziehen würde.

Zu 2.

Der Anleiheweg ist sowohl aus innen- wie auch außenpolitischen Gründen restlos abzulehnen. Es ist die Forderung zu erheben, daß die vorhandenen Mittel auf die zu bewältigenden Aufgaben so verteilt werden, daß auch die Neuregelung der Beamtenbezüge möglich ist. Den erforderlichen Ausgleich unter den einzelnen Anforderungen von Mitteln des Reichshaushalts zu treffen, ist Aufgabe des Reichsfinanzministers.

V. Sollte ein Abbau der Beamtenkürzung oder eine sonstige auch nur vorübergehende oder einstweilige Besserung der Beamtenschaft nicht möglich sein, so erscheint es geboten, den Beamten durch ideelle Momente ihre wirtschaftliche Notlage tragbar zu machen. Hierzu gehört in erster Linie eine Hebung des Ansehens der Beamtenschaft. D. h. die Gleichstellung der Ehre und des Ansehens

RKabR Killy, kritisch gesehen; s. bereits ARH IV, Nr. 175, hier S. 604 f. Nach Berechnungen des RIM im Schreiben vom 25. 6. 1938 (o. Anm. 7) hätte die beantragte Erhöhung bei einem kinderlos verheirateten Amtsgehilfen im Jahr 185 RM ausgemacht, der Verlust gegenüber den Bezügen vor 1931 aber 400 RM. Ein Regierungsrat mit zwei Kindern hätte im Endgrundgehalt jährl. 792 RM mehr erhalten, aber immer noch 1200 RM weniger als vor den Kürzungen.

²² Nebenstehend Verweis auf Rk. 7983 B: o. Anm. 6.

²³ Am Rand Verweis auf Rk. 132 B: nicht i. d. A. Vgl. aber Dok. Nr. 25.

²⁴ Nebenstehend Verweis auf Rk. 1870 B: RKiM an RIM, 25. 1. 1938; R 43 II/432, Bl. 9.

²⁵ Am Rand Verweis auf Rk. 132 B: o. Anm. 23. Zur gegenteiligen Meinung Hitlers vgl. ARH IV, Nr. 186 P. 3.

²⁶ Am Rand Verweis auf Rk. 13331 B: o. Anm. 7. Der RIM pflichtete hier der Auffassung des RFM bei, der ihm am 14. 6. 1938 geschrieben hatte: „Die Reichsregierung hat mit dem 1. April 1938 einen Wendepunkt in der Finanzentwicklung und in der Finanzgeschichte des Dritten Reiches dadurch geschaffen, daß von diesem Tage an der Bedarf des Reiches zur Deckung der großen einmaligen Ausgaben, soweit er nicht aus den laufenden Einnahmen bestritten werden kann, nicht mehr wie bisher durch Sonderwechsel, sondern nur noch durch langfristige Anleihen aufgebracht werden soll. *Auf Anleihe kann ich aber weder heute noch in Zukunft eine ungedeckte Mehrausgabe für eine Besoldungserhöhung nehmen.*“ R 43 II/432, Bl. 104 f. Zur erwähnten Umstellung des Finanzierungsverfahrens, die sich gleichwohl wieder nur als kurzlebige Interimslösung entpuppte, s. Dok. Nrr. 26, 56.

der Beamtschaft mit dem Offizierskorps. Die Schaffung und Einführung von Titeln, Orden, Ehrenzeichen usw.²⁷

VI. Die gesamte beamtenpolitische Lage ergibt gegenwärtig folgendes Bild.

Zum 1. Oktober 1937 wurde von der gesamten Beamtschaft eine Beseitigung wenigstens eines Teiles der Gehaltskürzungen erwartet.

Der Reichsbeamtenminister hat zur Betreibung der in Rede stehenden Frage einen zumindest außergewöhnlich eigenartigen Weg eingeschlagen. Notwendig wäre es gewesen, mit der Prüfung der Besoldungsfrage in einem kleinen Kreise zu beginnen, bevor Erörterungen über die Bezüge in der Öffentlichkeit ausgestellt werden. Dieser verwaltungsübliche Weg wurde jedoch verlassen, indem mit dem Schreiben vom 4. Januar 1938²⁸ der Reichsminister des Innern in einem offenen Schreiben an alle Ressorts Maßnahmen zur Besserung der Beamtenbezüge vorschlug. Es hat sich hierdurch nicht vermeiden lassen, daß sowohl die Beamten der Zentralbehörden wie die Beamten der Provinz von den schwebenden Erörterungen Kenntnis erhielten.

Danach wurde in der Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 11. Januar 1938 dargelegt, daß ein Abbau der Gehaltskürzungen nicht möglich ist und die Feststellungen der Sitzung als Geheimsache behandelt²⁹.

Obwohl sich an dieser Sachlage seit Januar 1938 nichts geändert hat, hat der Reichsbeamtenminister mit seiner Rede vom 18. Juni 1938 auf dem Gautag in Königsberg den Beamten erneut Hoffnungen über eine wirtschaftliche Besserung erweckt³⁰, von denen nach den bisherigen amtlichen Feststellungen bekannt ist, daß sie in naher Zukunft nicht erfüllt werden können. Durch diese Vorgänge und im besonderen durch die stets ansteigende Preiserhöhung der Mehrzahl der Waren ist innerhalb der Beamtschaft eine Spannung angewachsen, die unerträglich zu werden droht³¹.

N[or]d[mann] 13./7. 38

²⁷ So schien z. B. dem PrFM im Schreiben vom 21. 6. 1938 (o. Anm. 15) eine Vertagung der Besoldungserhöhung nur erträglich, „wenn den Beamten auf anderen Gebieten stärkere Fürsorge zugewendet wird und außerdem das Ansehen der Beamtschaft wieder gehoben wird, um vor allem auch für den Nachwuchs einen Anreiz zu schaffen“. Auch glaubte er, „daß eine baldige großzügige Regelung der Titel- und Ordensfrage geeignet sein könnte, den Beamten das ihnen auf materiellem Gebiet zugemutete Opfer etwas zu erleichtern“.

²⁸ Oben Anm. 2.

²⁹ S. Dok. Nr. 4, dort allerdings nur eine dürre, nichtssagende Andeutung am Schluß der Niederschrift. Der RKiM bezeichnete in seinem Schreiben vom 25. 1. 1938 (o. Anm. 24) die dortige Abrede als „Stillhalteabkommen“.

³⁰ In einer Art Flucht nach vorn hatte Frick auf dem NS-Gauparteitag in Königsberg/Pr. am 18. 6. 1938 „die Arbeit des von nationalsozialistischem Geist erfüllten Beamtentums“ nachdrücklich gewürdigt und den RFM unter Druck gesetzt: „Der Minister knüpfte daran die Hoffnung, daß in Anbetracht des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs bald auch für die deutschen Beamten ein gerechter Ausgleich ermöglicht werden kann.“ DNB Nr. 1001/38, danach auch VB vom 19. 8. 1938. Exemplare in R 43 II/432, Bl. 212–216.

³¹ Zum Fortgang: Auch StdF Heß lehnte mit Schreiben an den RIM vom 13. 7. 1938 unter Berufung auf das (längst durchbrochene) Prinzip: „keine Lohn- und Gehaltserhöhungen – keine Preiserhöhung“ die generelle Rücknahme selbst eines Teils der Besoldungskürzungen kategorisch ab; R 43 II/431b, Bl. 201; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12797. Statt dessen proponierte der RFM am 9. 7. 1938 eine geheime Besoldungsnovelle, durch welche der Wohngeldzuschuß und der Kinderzuschlag für Gehaltsempfänger mit mehr als drei Kindern nach Art der Vorschläge o. Ziff. III 2–3 moderat erhöht und die Grundgehälter des einfachen und mittleren Dienstes um jährl. 100–150 RM angehoben werden sollten. Diese Verbesserungen wurden als Art. IV des *Gesetzes über die 32. Änderung des BesoldungsG* vom 27. 9. 1938 (RGBl. I S. 1205, 1210) mit Wirkung ab 1. 7. 1938 in Kraft gesetzt; R 2/22822, Bl. 88–140; R 43 II/431b, Bl. 176–231. Auf Österreich war das Reichsbesoldungsrecht einschließl. der Brüningsschen Gehaltskürzungen, aber mit einigen mildernden Übergangsklauseln durch VO vom 15. 8. 1938 (RGBl. I S. 1017) mit Wirkung ab 1. 10. ausgedehnt worden, für das Sudetenland geschah dies durch VO vom 15. 12. 1938 (RGBl. I S. 1810). Näheres s. R 43 II/431b, Bl. 134–173; R 43 II/432a, Bl. 81–123.

Die separate Regelung für die Wehrmacht (o. Anm. 1) unterblieb (s. Dok. Nr. 188 Anm. 11–12), ebenso eine isolierte Aufbesserung der Gemeindebediensteten, welche die Kommunalabt. des RIM mit Schreiben an den RFM vom 15. 12. 1938 unter Hinweis auf den grassierenden Abfluß von qualifiziertem Personal in die Privatwirtschaft in Gang zu bringen suchte; hierzu R 43 II/574a, Bl. 192–210. Das Problem einer allgem. Gehaltsaufbesserung der Beamten wurde erst 1939 wieder aufgegriffen und schließlich einer regimetytisch verdeckten, halbherzigen Lösung zugeführt: s. Folgeband, Dok. vom 23. 5. 1939 u.ö.

Zitierhinweis

Nr. 164 Aufzeichnung des Regierungsrats in der Reichskanzlei Nordmann. 13. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d164>